

0002007-61.2020.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2079088/2020 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

0002007-61.2020.8.26.0099

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002007-61.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2079088/2020 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 10703533/2020 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 1764/2020 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2079088 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 1764/20/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2079088 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 1764/20/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2079088 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 1764/20/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON AUGUSTO DIAS TIBURCIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

Luiz Eduardo Scappa Souto foi denunciado como incurso nas sanções artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, e do artigo 35, todos da Lei 11.343/06.

Notificado, apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento e o acusado foi citado. Em audiência de Instrução, Debates e Julgamento foram ouvidas 04 testemunhas. Ao depois, o acusado e corréu Peterson foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. Sentença proferida aos 22/10/2021 (fls. 479/486) absolvendo os acusados no tocante ao artigo 35 e 40, VI da Lei 11.343/06; o acusado Peterson foi absolvido da imputação do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, e houve a desclassificação da imputação prevista no artigo 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei de drogas ao acusado Luiz, com determinação de abertura de vista ao MP para eventual benefício da Lei 9.009/95 ou proposta de ANPP, considerando a primariedade do acusado. O Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição (fls. 513/514).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Realmente, como bem anotou o Promotor de Justiça, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, que é causa extintiva da punibilidade, ex vi do disposto no artigo 107, IV, do Código Penal.

A infração capitulada no artigo 28, da Lei 11.343/06, a teor da redação trazida pela lei nº 11.343/2006, terá sua prescrição anotada em dois anos.

Com efeito, na espécie, os limites foram ultrapassados.

A denúncia foi recebida aos 29 de janeiro de 2021 (fls. 309/311). A sentença proferida absolveu o acusado da imputação do artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, e desclassificou a imputação prevista na inicial acusatória com relação ao acusado, do artigo 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei de Drogas, e determinou a abertura de nova vista ao MP para eventual benefício da Lei 9.009/95 ou proposta de ANPP. Transito em julgado para a defesa em 21/02/2022. Logo, decorreu prazo superior a 01 (um) ano.

Verifica-se que à época dos fatos o réu era menor de 21 anos, devendo ser reduzido pela metade os prazos de prescrição, nos termos do artigo 115, do Código Penal, prescrevendo-se a pena em 01 (um) ano a pena do artigo 28 da Lei 11.340/06.

Assim, considerando o período mencionado, houve decurso de tempo superior a 01 (um) ano previsto em Lei, razão pela qual deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos fatos referentes à presente ação penal, imputados a Luiz Eduardo Scappa Souto, qualificado nos autos, capitulado no artigo 28, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c.c. artigo 115, do Código Penal, e no artigo 30, da Lei 11.340/06.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, archive-se com as comunicações e anotações de praxe.

Bragança Paulista, 30 de março de 2022.

Laércio José Mendes Ferreira Filho
Juiz Titular

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA